В Арбитражный суд города Москвы

дело № А40-4022/2024
Судья: Хайло Е.А.
Судебное заседание: 21.05.2024, 12.30

Истец:	**Ответчик:**
Индивидуальный предприниматель Красноштанова Ольга Борисовна ИНН: 380503776092 664075 Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 161/16, кв. 55	**Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Сити»** ИНН: 9701032688 109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, комн. 4
Цена иска: 6 853 491.17 рублей **государственная пошлина: 57 267 рублей**	

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

(о взыскании денежных средств)

I. Суть требований (коротко)

1. Между ООО «Смарт Сити» и ИП Красноштановой О.Б. был заключен договор поставки № 20/01-2022 от 20.01.2022 года. По этому договору ООО «Смарт Сити» заменило 100 поставленных электросамокатов, которые ИП Красноштанова О.Б. посчитала некачественными, на 50 более современных и дорогих моделей. В связи с заменой электросамокатов на другие модели, у ИП Красноштановой О.Б. образовалась задолженность в размере 141 000 рублей (разница между стоимостью возвращенных и вновь поставленных электросамокатов).

Указанную задолженность ООО «Смарт Сити» просит взыскать.

2. На указанную задолженность была начислена неустойка, предусмотренная договором поставки, в размере 99 405 рублей.

Указанную неустойку ООО «Смарт Сити» просит взыскать.

3. Между ООО «Смарт Сити» и ИП Красноштановой О.Б. были заключены договоры аренды электросамокатов № 20/01-2022 от 20.01.2022 года и №

03/03-2022 от 03.03.2022 года. У ИП Красноштановой О.Б. перед ООО «Смарт Сити» образовалась задолженность по арендной плате в совокупном размере 5 607 651 рублей.

Указанную задолженность ООО «Смарт Сити» просит взыскать.

4. По договору аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года на сумму задолженности по арендной плате начислена неустойка в размере 50 323.17 рублей.

Указанную неустойку ООО «Смарт Сити» просит взыскать.

5. ООО «Смарт Сити» также просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, которые были начислены на спорную задолженность. Совокупный размер процентов составляет 955 112 рублей.

II. Обстоятельства спора

1. **Задолженность по договору поставки № 20/01-2022.** 20.01.2022 года между ООО «Смарт Сити» и ИП Красноштановой О.Б. был заключен договор поставки № 20/01-2022 от 20.01.2022 года.

1.1. **Предмет договора.** По договору поставки № 20/01-2022 ООО «Смарт Сити» обязалось поставить ИП Красноштановой О.Б. 150 электросамокатов модели B1-D (E-Scooter MK87) по цене 6 000 000 рублей.

1.2. **Исполнение договора.** 27.01.2022 года и 24.02.2022 года ИП Красноштанова О.Б. частично внесла покупную цену электросамокатов, уплатив в совокупности 4 000 000 рублей. Электросамокаты были поставлены 14.04.2022 года (торговая накладная № 12 от 14.04.2022 года (100 B1-D), торговая накладная № 13 от 14.04.2022 года (50 B1-D), акт приема-передачи от 14.04.2022 года (100 B1-D)).

11.05.2022 года ИП Красноштанова О.Б. предъявила ООО «Смарт Сити» претензии Договору поставки. В претензиях было указано, что часть самокатов (с перечислением конкретных серийных номеров) не функциональны.

1.3. **Возврат части электросамокатов и поставка новых.** 06.06.2022 года между ООО «Смарт Сити» и ИП Красноштановой О.Б. был заключен акт возврата, согласно которому ИП Красноштанова О.Б. вернула ООО «Смарт Сити» 100 самокатов модели B1-D.

Взамен ООО «Смарт Сити» поставило в пользу ИП Красноштановой О.Б. 50 электросамокатов модели MK088 (более дорогая и надежная модель) на общую сумму 4 141 000 рублей.

Самокаты поступили ИП Красноштановой О.Б. 03.06.2022 года (торговая накладная № 62 от 03.06.2022 года, акт приема-передачи от 03.06.2022 года).

1.4. **Сальдо по договору поставки.** ИП Красноштанова О.Б. уплатила за товар 4 000 000 рублей, а получила товара на 4 141 000 рублей. Таким образом, у ИП Красноштановой О.Б. образовалась задолженность в размере 141 000 рублей.

2. Задолженность по договору аренды № 20/01-2022. 20.01.2022 года между ООО «Смарт Сити» и ИП Красноштановой О.Б. был заключен договор аренды № 20/01-2022 от 20.01.2022 года.

2.1. **Предмет договора.** По договору аренды № 20/01-2022 ООО «Смарт Сити» обязалось предоставить ИП Красноштановой О.Б. в аренду с правом выкупа 100 электросамокатов модели B1-D (E-Scooter MK87) на срок до 01.11.2022 года.

2.2. **Исполнение договора.** Электросамокаты были переданы во владение ИП Красноштановой О.Б. 14.04.2022 года (акт приема-передачи от 14.04.2022 года).

ИП Красноштанова О.Б. подключила эти электросамокаты к кикшеринговой платформе Карусель и использовала по назначению (оказание кикшеринговых услуг: краткосрочная аренда электросамокатов).

2.3. **Образование задолженности.** По условиям договора аренды № 20/01-2022, ИП Красноштанова О.Б. имела право выкупить электросамокаты (пункт 6.1 Договора). Для того было нужно:

- оплатить арендную плату и выкупную стоимость электросамокатов (пункт 6.2 Договора),
- направить ООО «Смарт Сити» уведомление о реализации права выкупа не ранее, чем 01.11.2022 года и не позднее 10 календарных дней с даты истечения срока аренды.

Договором была предусмотрена арендная плата в размере 400 рублей за весь период аренды, включая выкупную цену на случай реализации права выкупа в размере 50 рублей.

2.3.1. 14.10.2022 года ИП Красноштанова О.Б. уплатила покупную цену электросамокатов в размере 50 рублей, однако не уплатила оставшуюся часть арендной платы в размере 350 рублей.

По смыслу пункта 6.2 договора аренды № 20/01-2022, выкупная цена электросамокатов составляет именно 400 рублей, то есть выкупная цена равна арендной ставке. Таким образом, право выкупа можно считать реализованным в случае, если оплачена вся цена арендной платы.

2.3.2. 29.09.2022 года ИП Красноштанова О.Б. обратилась к ООО «Смарт Сити» за реализацией права выкупа, то есть не в установленный срок (ранее, чем 01.11.2022 года).

В указанных условиях, ООО «Смарт Сити» полагает, что право выкупа электросамокатов по договору аренды № 20/01-2022 не реализовано, поскольку:

- не уплачена полная цена электросамокатов,
- ИП Красноштанова О.Б. обратилась за реализацией права выкупа не в установленном договором порядке.

Вывод. При таком положении, с 01.11.2022 года электросамокаты, переданные в рамках договора аренды № 20/01-2022, находятся в бесплатном использовании у ИП Красноштановой О.Б., поскольку электросамокаты не выкуплены, а срок аренды истек.

3. Задолженность по договору аренды № 03/03-2022. 03.03.2022 года между ООО «Смарт Сити» и ИП Красноштановой О.Б. был заключен договор аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года.

3.1. **Предмет договора.** По условиям договора аренды № 03/03-2022, ООО «Смарт Сити» обязалось передать ИП Красноштановой О.Б. в аренду с правом выкупа 50 электросамокатов модели B1-D (E-Scooter MK87) на срок до 01.10.2022 года.

3.2. **Исполнение договора.** Электросамокаты были переданы во владение ИП Красноштановой О.Б. 14.04.2022 года.

ИП Красноштанова О.Б. подключила эти электросамокаты к кикшеринговой платформе Карусель и использовала по назначению (оказание кикшеринговых услуг: краткосрочная аренда электросамокатов).

3.3. **Образование задолженности.** По условиям договора аренды № 03-03/2022, ИП Красноштанова О.Б. имела право выкупить электросамокаты (пункт 6.1 Договора). Для того было нужно:

- оплатить арендную плату и выкупную стоимость электросамокатов (пункт 6.2 Договора),
- направить ООО «Смарт Сити» уведомление о реализации права выкупа не ранее, чем через два месяца после подписания акта приема-передачи электросамокатов и не позднее 10 календарных дней с даты истечения срока аренды.

По условиям договора аренды № 03/03-2022, выкупная цена электросамокатов составила 1 894 705 рублей (эта же цена является арендной платой за весь период аренды).

25.07.2022 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 03/03-2022, которым стороны уменьшили выкупную цену до 959 335 рублей, а также изменили график платежей.

Согласно платежным поручениям об оплате аренды, ИП Красноштанова О.Б. уплачивала арендную плату со ссылкой на это дополнительное соглашение.

По данным ООО «Смарт Сити» общий размер поступивших арендных платежей составил 723 076 рублей. Таким образом:

- у ИП Красноштановой О.Б. имеется задолженность по арендным платежам в размере 236 259 рублей (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 25.07.2022 года),
- ИП Красноштанова О.Б., хотя и обратилась за реализацией права выкупа по договору аренды № 03/03-2022 своевременно, но не внесла полностью арендную плату (а, соответственно, и выкупную цену электросамокатов).

В указанных условиях, ООО «Смарт Сити» полагает, что право выкупа электросамокатов по договору аренды № 03-03/2022 не реализовано, поскольку не внесена полная выкупная цена электросамокатов.

Вывод. При таком положении, с 01.10.2022 года электросамокаты, переданные в рамках договора аренды № 03/03-2022, находятся в бесплатном использовании у ИП Красноштановой О.Б., поскольку электросамокаты не выкуплены, а срок аренды истек.

---

4. **Разрешение спора в досудебном порядке.** ООО «Смарт Сити» направило ИП Красноштановой О.Б. претензию в порядке досудебного урегулирования спора, однако в добровольном порядке заявленные требования исполнены не были.

В этой связи ООО «Смарт Сити» обращается со встречным иском.

III. Правовые основания требований

1. **Право на встречный иск.** Согласно части 1 ст. 131 АПК РФ, ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

   Суд принимает встречный иск к производству для рассмотрения совместно с первоначальными требованиями, если встречное требование направлено к зачету первоначального (пункт 1 части 3 той же статьи).

   И первоначальные, и встречные требования, направлены на взыскание задолженностей, пусть и из разных договоров. Решение суда по первоначальным и встречным требованиям может привести к зачету первоначального требования, а значит, ООО «Смарт Сити» имеет право на встречный иск.

2. **Задолженность по договору поставки № 20/01-2022.** По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

   Стороны договора поставки № 20/01-2022, по сути, договорились об изменении партии поставленного товара, заменив 100 электросамокатов модели B1-D стоимостью 4 000 000 рублей, на 50 моделей электросамокатов модели МК088 стоимостью 4 141 000 рублей.

   Указанную разницу (между стоимостью первоначальной партии и стоимостью поставленной и принятой партии) ИП Красноштанова О.Б. в пользу ООО «Смарт Сити» не выплатила.

   Поскольку ООО «Смарт Сити» партию в размере 50 моделей электросамокатов модели МК088 поставило, а ИП Красноштанова О.Б. указанную партию приняла (акт приема-передачи от 03.06.2022 года), то ООО «Смарт Сити» имеет право требовать взыскания задолженности в размере 141 000 рублей.

2.2. **Неустойка по договору поставки № 20/01-2022.** Договором установлена санкция за просрочку оплаты цены договора в размере 0.1% (пункт 5.3 договора). Поскольку срока оплаты разницы между возвращенными и вновь поставленными электросамокатами в договоре не указано, ООО «Смарт Сити» считает, что срок платежа - это день поставки вновь поставленных электросамокатов, то есть 03.06.2022 года.

Соответственно, период начисления неустойки с 03.06.2022 года по 07.05.2024 года.

2.3. **Расчет неустойки.** Расчет неустойки, с учетом периода просрочки и суммы задолженности, представлен следующим образом:

Расчет процентов по задолженности, возникшей 03.06.2022					
Задолженность	Период просрочки			Формула	Неустойка
	с	по	дней		
141 000,00	03.06.2022	07.05.2024	705	141 000,00 × 705 × 0.1%	99 405,00 р.
				Итого:	**99 405,00** руб.
Сумма основного долга: 141 000,00 руб.					
Сумма процентов по всем задолженностям: 99 405,00 руб.					

3. Задолженность по договорам аренды. В пункте 38 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2002 № 66 разъяснено, что прекращение договора аренды само по себе не влечет прекращения обязательства по внесению арендной платы. Такое обязательство будет прекращено надлежащим исполнением арендатором обязательства по возврату имущества арендодателю.

Таким образом, обязательство ИП Красноштановой О.Б. по уплате арендной платы не прекратились истечением срока действия договора аренды № 20/01-2022.

3.1. **Договоры аренды не продлевались.** Согласно ст. 621 ГК РФ, договор аренды может быть автоматически пролонгирован, если после истечения срока аренды, арендатор продолжает использовать арендованное имущество.

Из указанного правила есть исключение, установленное ст. 642 ГК РФ, согласно которой правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок (ст. 621 ГК РФ) к договору аренды транспортного средства без экипажа не применяются.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации № АКПИ22-66 от 30.03.2022 года установлено, что электросамокаты относятся к транспортным средствам.

Следовательно, правило об автоматической пролонгации к договору аренды № 20/01-2022 не применяется.

3.2. **Выкуп электросамокатов по договорам аренды не состоялся.** ООО «Смарт Сити» полагает, что ни по одному из договоров аренды не состоялся выкуп арендованного имущества, поскольку:

- **в отношении договора аренды № 20/01-2022.** ИП Красноштанова О.Б. не выплатила полную покупную цену электросамокатов и обратилась с заявлением о реализации права выкупа не в установленные договором сроки.

- **в отношении договора аренды № 03/03-2022.** ИП Красноштанова О.Б. не выплатила полную покупную цену электросамокатов.

3.3. **Размер задолженности по договору аренды № 20/01-2022.** Согласно пункту 38 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2002 года № 66 взыскание арендной платы за фактическое использование арендуемого имущества после истечения срока действия договора производится в размере, определенном этим договором.

Между тем, из договора аренды № 20/01-2022 невозможно определить корректную ставку арендной платы по следующим причинам.

Во-первых, 400 рублей (определенная договором арендная ставка), очевидно, не отражает ни рыночной стоимости аренды такого количества электросамокатов, ни рыночной цены их выкупа.

Во-вторых, договор аренды был с правом выкупа. Как следует из условий обоих договоров аренды (№ 20/01-2022 и № 03/03-2022), размер арендной платы рассчитывался исходя из того, что электросамокаты будут выкуплены. По сути, планировалось, что за период аренды ИП Красноштанова О.Б. посредством внесения арендных платежей выплатит всю выкупную цену электросамокатов.

При этом ни один из договоров не содержит конкретной формулы расчета цены арендной платы. Кроме того, как следует из договора № 03/03-2022, арендная ставка в разные месяцы могла отличаться.

Согласно пункту 3 ст. 424 ГК РФ, если цена в договоре не определена, и ее нельзя установить исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

При таком положении, расчет цены аренды по договору аренды № 20/01-2020 представлен следующим образом:

- **основа расчета.** За основу при расчете цены арендной платы был взят размер фактически внесенных ИП Красноштановой О.Б. арендных платежей за период аренды по договору № 03/03-2022.

- **расчет периода задолженности.** Срок договора аренды № 20/01-2022 истек 01.11.2020 года. Соответственно, на текущую дату период задолженности составляет 17 месяцев.

- **расчет месячной арендной ставки.** За аренду 50 самокатов B1-D по договору аренды 03/03-2022 ИП Красноштанова О.Б. заплатила 723 076 рублей за 7 месяцев использования.

То есть в среднем это 723 076 / 7 = 103 296 рублей. По договору аренды 20/01-2022 самокатов было 100, то есть в два раза больше.

Соответственно, 103 296 х 2 = 206 592 рублей - это размер месячной арендной ставки.

- **ИТОГО:** 206 592 х 17 = 3 512 064 рублей - это размер задолженности по арендной плате по договору аренды № 20/01-2022.

4. **Размер задолженности по договору аренды № 03/03-2022.** Как следует из текста договора аренды № 03/03-2022, выкупная цена (она же арендная ставка за весь период аренды) была установлена в размере 1 894 705 рублей.

   25.07.2022 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 03/03-2022, которым стороны уменьшили выкупную цену до 959 335 рублей, а также изменили график платежей.

- **задолженность в период срока аренды.** За период аренды ИП Красноштанова О.Б. всего заплатила со ссылкой на договор аренды № 03/03-2022 или на дополнительное соглашение № 1 от 25.07.2022 года 723 076 рублей. Соответственно, разница между полной ценой аренды и фактически внесенными арендными платежами составляет 236 259 рублей.

- **неустойка.** Договором предусмотрена санкция за неисполнение обязательства по своевременной оплате арендной платы в размере 0.1% за каждый день просрочки. Период просрочки с 03.03.2022 года по 01.10.2022 года. Соответственно, размер неустойки составляет 50 323.17 рублей.

- **расчет периода бездоговорного использования.** Договор аренды заключен на срок до 01.10.2022 года. Соответственно, на текущую дату имеет место 18 месяцев бездоговорного использования арендованного имущества.

- **расчет арендной ставки на период бездоговорного использования.** За аренду 50 самокатов B1-D по договору аренды 03/03-22 ИП Красноштанова О.Б. заплатила 723 076 рублей за 7 месяцев использования.

То есть в среднем это 723 076 / 7 = 103 296 рублей.

- **ИТОГО:** 103 296 х 18 = 1 859 328 + 236 259 = 2 095 587 рублей - это размер задолженности по арендной плате по договору аренды № 03/03-2022.

5. **Проценты за пользование чужими денежными средствами.** Согласно пункту 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

5.1. **Расчет процентов по договору аренды № 20/01-2022.** С учетом периода задолженности (с 01.11.2022 года по 07.05.2024 года) и общей суммы задолженности (3 512 064 рублей), расчет процентов по указанному договору представлен следующим образом:

Задолженность, руб.	Период просрочки			Процентная ставка	Дней в году	Проценты, руб.
	с	по	дни			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1]x[4]x[5]/[6]
3 512 064	01.11.2022	23.07.2023	265	7,50%	365	191 239,10
3 512 064	24.07.2023	14.08.2023	22	8,50%	365	17 993,31
3 512 064	15.08.2023	17.09.2023	34	12%	365	39 258,14
3 512 064	18.09.2023	29.10.2023	42	13%	365	52 536,63
3 512 064	30.10.2023	17.12.2023	49	15%	365	70 722,38
3 512 064	18.12.2023	31.12.2023	14	16%	365	21 553,49
3 512 064	01.01.2024	07.05.2024	128	16%	366	196 522,05

Итого:	**554**	**11,07%**		**589 825,10**

5.2. **Расчет процентов по договору аренды № 03/03-2022.** С учетом периода задолженности (с 01.10.2022 года по 07.05.2024 года) и общей суммы задолженности (2 095 587 рублей), расчет процентов по указанному договору представлен следующим образом:

Задолженность, руб.	Период просрочки			Процентная ставка	Дней в году	Проценты, руб.
	с	по	дни			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1]x[4]x[5]/[6]
2 095 587	01.10.2022	23.07.2023	296	7,50%	365	127 457,62
2 095 587	24.07.2023	14.08.2023	22	8,50%	365	10 736,30
2 095 587	15.08.2023	17.09.2023	34	12%	365	23 424,64
2 095 587	18.09.2023	29.10.2023	42	13%	365	31 347,68
2 095 587	30.10.2023	17.12.2023	49	15%	365	42 198,81
2 095 587	18.12.2023	31.12.2023	14	16%	365	12 860,59
2 095 587	01.01.2024	07.05.2024	128	16%	366	117 261,26
Итого:			**585**	**10,89%**		**365 286,90**

На основании изложенного ранее, руководствуясь статьей 132 АПК РФ, ООО «Смарт Сити» просит арбитражный суд:

1. взыскать с ИП Красноштановой О.Б. в пользу ООО «Смарт Сити» задолженность по договору поставки № 20/02-2022 от 20.01.2022 года в размере 141 000 рублей,

2. взыскать с ИП Красноштановой О.Б. в пользу ООО «Смарт Сити» неустойку по договору поставки № 20/02-2022 от 20.01.2022 года за период с 03.06.2022 года по 07.05.2022 года в размере 99 405 рублей,

3. взыскать с ИП Красноштановой О.Б. в пользу ООО «Смарт Сити» задолженность по уплате арендной платы по договору аренды № 20/02-2022 от 20.01.2022 года за период с 01.11.2022 года по 07.05.2022 года в размере 3 512 064 рублей,

4. взыскать с ИП Красноштановой О.Б. в пользу ООО «Смарт Сити» проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на задолженность по договору аренды № 20/02-2022 от 20.01.2022 года за период с 01.11.2022 года по 07.05.2022 года в размере 589 825,10 рублей,

5. взыскать с ИП Красноштановой О.Б. в пользу ООО «Смарт Сити» задолженность по договору аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года за период с 03.03.2022 года по 01.10.2022 года в размере 236 259 рублей,

6. взыскать с ИП Красноштановой О.Б. в пользу ООО «Смарт Сити» неустойку по договору аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года за период с 03.03.2022 года по 01.10.2022 года в размере 50 323.17 рублей,

7. взыскать с ИП Красноштановой О.Б. в пользу ООО «Смарт Сити» задолженность по договору аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года за период с 01.10.2022 года по 07.05.2024 года в размере 1 859 328 рублей,

8. взыскать с ИП Красноштановой О.Б. в пользу ООО «Смарт Сити» проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на задолженность по договору аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года за период с 01.10.2022 года по 07.05.2024 года в размере 365 286,90 рублей,

9. взыскать с ИП Красноштановой О.Б. в пользу ООО «Смарт Сити» проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.05.2024 года по дату фактического исполнения судебного акта.

Приложения:
(1) п/п об оплате государственной пошлины,
(2) таблица с расчетами задолженностей,

(3) копия претензии ООО «Смарт Сити»,
(4) доказательства направления претензии,
(5) копия дополнительного соглашения № от 25.07.2022 года к договору аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года,
(6) копия платежного поручения от 14.10.2022 года по договору аренды № 20/01-2022,
(7) копия платежного поручения от 20.05.2022 года по договору аренды № 03/03-2022,
(8) копия платежного поручения от 25.05.2022 года по договору аренды № 03/03-2022,
(9) копия платежного поручения от 08.06.2022 года по договору аренды № 03/03-2022,
(10) копия платежного поручения от 28.07.2022 года по договору аренды № 03/03-2022,
(11) копия платежного поручения от 04.08.2022 года по договору аренды № 03/03-2022,
(12) копия платежного поручения от 11.08.2022 года по договору аренды № 03/03-2022,
(13) копия платежного поручения от 18.08.2022 года по договору аренды № 03/03-2022,
(14) копия платежного поручения от 31.08.2022 года по договору аренды № 03/03-2022,
(15) копия письма ИП Красноштановой О.Б. от 29.09.2022 года о выкупе по договору аренды № 20/01-2022 от 20.01.2022 года,
(16) копия письма ИП Красноштановой О.Б. от 29.09.2022 года о выкупе по договору аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года,
(17) доказательства направления встречного иска ИП Красноштановой О.Б.,
(18) копия доверенности,
(19) копия диплома.

Представитель ООО «Смарт Сити» по доверенности Щуклин С.Д.